

0001986-28.2016.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/08/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 319/2016 - 2º Distrito

Policial de Suzano, 2338/2016 - 2º Distrito Policial de Suzano

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Sandra Regina da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

2ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08675-230

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0001986-28.2016.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001986-28.2016.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 319/2016 - 2º Distrito

Policial de Suzano, 2338/2016 - 2º Distrito Policial de Suzano

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Sandra Regina da Silva

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Eugenio Do Amaral Souza Neto

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com base no incluso inquérito policial, em face de SANDRA REGINA DA SILVA (nascida em 26/08/1975), devidamente qualificada na denúncia, dada como incurso nas penas do art. 33, caput, c.c. art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Consta da denúncia que, em 24/11/2016, por volta das 11h00, na Avenida Taiacupeba, Vila Amorim, neste Município e Comarca de Suzano, a Ré teria guardado e mantido em

depósito, para entrega a consumo de terceiros, nas imediações de estabelecimento desportivo, 38 (trinta e oito) invólucros plásticos, tipo "eppendorf's", contendo cerca de 8,8 gramas de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal (fls. 01/02).

Laudos periciais da substância apreendida juntados às fls. 21/23 e 48/51.

Laudo pericial de lesão corporal cautelar juntado às fls. 52/53.

Em 25/11/2016, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 68/69).

Notificada, a Ré apresentou defesa prévia em 28/08/2017 (fls. 139/142).

Em 15/09/2017, foi recebida a denúncia (fl. 148).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e interrogada a Ré (fls. 193/195), sendo determinada a instauração de incidente para avaliação de dependência químico-toxicológica da Ré.

Concedida liberdade provisória à Ré em 03/04/2018 (fls. 218/221).

Laudo pericial de dependência químico-toxicológica às fls. 272/275.

Laudo pericial do local juntado às fls. 306/309.

Foi declarada encerrada a instrução em 04/05/2020 (fls. 276/277).

Em suas alegações finais, o Ministério Público pugna pela procedência da ação, nos termos da denúncia (fls. 313/316).

A Defesa da Ré pugna, no mérito, (i) pela fixação da pena base no mínimo legal, (ii) pelo reconhecimento da atenuante do art. 65, III, 'd', CP, e pela utilização do quantum máximo de redução, (iii) pelo afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, III, Lei nº 11.343/2006, (iv) pela detração da prisão provisória quando da fixação do regime inicial de cumprimento e (v) pelo direito de recorrer em liberdade (fls. 319/322).

É o relatório.

De início, ressalto que a regra da identidade física do juiz, prevista no art. 399, § 2º, CPP, está sendo respeitada neste processo, tendo em vista que o MM. Dr. Fernando Augusto Andrade Conceição, que presidiu a instrução probatória, foi removido de cargo.

Nesse caso, aplica-se, por analogia, a regra prevista no art. 132, CPC, que determina que, caso o juiz que encerrou a produção de prova estiver removido, incumbe ao seu substituto legal o dever de prolatar sentença.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 04), pelo auto de exibição e apreensão da droga (fls. 14/16), pelo laudo de constatação provisória (fls. 21/23), que foi posteriormente confirmado através de laudo pericial (fls. 48/51), e pelos depoimentos colhidos em audiência, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (fls. 193/195).

A autoria delitiva, diante do conjunto probatório construído em sede de instrução processual, é indubitosa.

A testemunha Wagner Martins de Godói, policial civil, em juízo, afirmou que, no dia dos fatos, estavam em operação de campo determinada pela Delegacia Seccional de Polícia. Dirigiram-se ao local, conhecido pela narcotraficância, um terreno baldio atrás do Estádio Municipal de Suzano, onde avistaram a Ré se abaixando próximo aos arbustos para pegar algo e, em seguida, entregando para outra pessoa. Depois disso, outra pessoa se aproximou e entregou algo à Ré, que novamente se abaixou próximo aos arbustos, pegou algo e entregou. Diante disso, abordaram a Ré, não encontrando nada com ela durante a revista pessoal. No entanto, nos arbustos da proximidade, onde fora vista se abaixando, encontraram uma bolsa, que continha R\$47,00 (quarenta e sete reais) e 38 (trinta e oito) invólucros, tipo "eppendorf's", contendo crack. Durante a abordagem, a Ré teria confessado o crime. Quanto ao Estádio Municipal que fica próximo ao local onde foi encontrada a Ré, afirma que não ocorria nenhuma atividade naquela data.

Interrogada, a Ré confessou a prática delitiva. Informou que é dependente química

e, no dia, estava sem dinheiro para comprar drogas para seu uso, por isso aceitou vendê-las em troca de três invólucros de crack. É dependente química a 15 anos e, na época, teve uma recaída. Ficou dez dias em uma casa de recuperação, para se tratar. Foi presa por tráfico de drogas anteriormente e cumpriu a pena. Sobre suas características pessoais, informou que possui 42 (quarenta e dois) anos, era auxiliar de limpeza e recebia cerca de R\$ 900,00 (novecentos reais).

A prova constante dos autos, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidencia que a Ré guardava, para entrega a consumo de terceiros, substância entorpecente listada na lista F1 da Anvisa sem autorização e em desacordo com a determinação legal.

A Ré confessa o tráfico de drogas e, conforme o laudo pericial de constatação de dependência químico-toxicológica (fls. 272/275), não existem evidências de que seja dependente química.

A testemunha policial ouvida na fase judicial reafirma o que disse durante o inquérito policial, inclusive que a Ré confessou o delito quando da abordagem. A Defesa não se contrapôs às afirmações da testemunha e a Ré, por sua vez, confessou em juízo, confirmando a versão policial.

Ou seja, não resta dúvida que a Ré, na data, horário e local descritos na denúncia, se encontrava guardando, para entrega a consumo de terceiros, drogas ilícitas.

O fato ainda é antijurídico, posto que verberado pela lei penal, e não foi alegada nem restou provada nenhuma causa excludente de antijuridicidade dentre aquelas elencadas no art. 23, CP.

A Ré é maior de 18 (dezoito) anos, penalmente responsável (imputável), consciente da ilicitude dos fatos que praticou e que lhe era exigida conduta diversa da que exerceu. Presente, destarte, sua culpabilidade.

Diante disso, a condenação é a medida que se impõe.

Inexistem privilégios ou qualificadoras a serem apreciados.

As circunstâncias judiciais, agravantes e atenuantes serão apreciadas quando da dosimetria da pena.

Não há causa de diminuição de pena. A Ré deve ser considerada tecnicamente primária, já que o término de cumprimento de suas penas anteriores se deu a mais de cinco anos. No entanto, tendo condenações anteriores, ostenta maus antecedentes, principalmente pelo fato de ter sido condenada pela mesma espécie de delito (fls. 250/260), o que impede a aplicação do art. 33, § 4º, Lei nº 11.343/2006.

Por outro lado, presente a causa de aumento de pena do art. 40, III, Lei nº 11.343/2006, pois conforme o laudo pericial obtido durante a instrução (fls. 306/309), o crime ocorreu a cerca de 120 (cento e vinte) metros de distância do Estádio Municipal de Suzano e a 75 (setenta e cinco) metros da Escola Municipal Prof. Célia Pereira de Lima.

Passo à dosimetria da pena.

No que se refere à pena base, a natureza das drogas apreendidas é neutra, já que foi encontrada apenas uma espécie, o crack, que, por outro lado, é especialmente viciante e danosa à saúde pública; a quantidade, por outro lado, é alta, já que se aproxima de 28 gramas, sendo essa circunstância judicial desfavorável, portanto. Não há provas a respeito da personalidade da Ré. Entendo que a personalidade, por ser circunstância que requer a avaliação de elementos hereditários, psicológicos, físicos e sociais do agente, somente pode ser utilizada contra ele se devidamente comprovada por laudos periciais, o que não ocorreu na espécie.

Quanto à conduta social, tenho que os autos não trouxeram elementos que possam exasperar ou abonar a pena. A culpabilidade é inerente ao crime.

A Ré ostenta maus antecedentes, pois possui condenação anterior que supera o prazo depurador da reincidência (fls. 250/260).

Os motivos são inerentes ao delito: busca do lucro fácil à custa da saúde alheia. O delito não foi cometido em circunstâncias que autorizam exacerbação ou a redução das penas. Certo é, também, que o tráfico ilícito de entorpecentes traz consequências nefastas à sociedade, as quais, todavia, são inerentes ao próprio tipo e já foram consideradas pelo legislador. O sujeito passivo do crime previsto

no art. 33, Lei nº 11.343/06 é o Estado, assim resta prejudicada a análise desta circunstância judicial.

Dessa forma, nos termos dos arts. 42, Lei nº 11.343/06 e 59, CP, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (quantidade das drogas e antecedentes) e sendo as demais neutras, fixo a pena base em 1/5 acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa.

Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', CP) e ausente qualquer agravante. Portanto, reduzo a pena em 1/6, restando a pena provisória em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa, no mínimo legal.

Há a causa de aumento de pena do art. 40, III, Lei nº 11.343/2006, conforme anteriormente exposto.

Portanto, aumento a pena provisória em 1/6, restando sua pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, fixando-se o valor do dia multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do crime, pela ausência de prova a respeito da capacidade econômica da Ré.

Para fixação do regime inicial, excepcionalmente, depreende-se que o regime semiaberto é suficiente para punição e prevenção do crime, considerando que, apesar de o delito ser equiparado a hediondo, trata-se de Ré tecnicamente primária, com condenação anterior a caracterizar Maus antecedentes bastante antiga: o crime foi cometido e as penas foram cumpridas a mais de uma década destes fatos. Hipótese essa em que este Tribunal vem reconhecendo a possibilidade de fixação do regime inicial de cumprimento mais brando:

“TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Pretendida desclassificação para a forma privilegiada ou para o crime do art. 28 da Lei de Drogas. Impossibilidade. Ampla confissão da destinação mercantil. Reincidência erroneamente reconhecida, pois passados mais de 5 anos desde a extinção da punibilidade. Maus antecedentes que também obstem a aplicação do privilégio. Excepcionalmente, no caso concreto, possibilidade de fixação de regime inicial semiaberto, à luz da antiguidade do crime anterior, cometido mais de 10 anos antes dos fatos aqui tratados. Apelo provido em parte.”

(TJSP; Apelação Criminal 1523613-38.2021.8.26.0228; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 4ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/08/2022; Data de Registro: 02/08/2022).

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão acusatória, para condenar a Ré SANDRA REGINA DA SILVA como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, pelo mínimo legal.

Deixa-se de estabelecer valor mínimo para reparação civil, dada a ausência de ofendido (art. 387, IV, CPP).

Concedo à Ré o direito de recorrer em liberdade, ante a pena ora aplicada.

Expeça-se certidão de honorários à Defesa Dativa nomeada.

Com o trânsito em julgado:

- a. comunique-se o Tribunal Regional Eleitoral (art. 15, III, CF) e ao IIRG;
- b. intime-se ao Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;
- c. expeça-se guia de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;
- d. procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.

Condeno, ainda, a Ré ao pagamento das custas e despesas processuais, observada a gratuidade de justiça, ora concedida.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. INTIMEM-SE.

Suzano, 15 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA